

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Confissão (arts. 197 a 200 do CPP)

Vamos estudar a CONFISSÃO do acusado.

Grosso modo, a CONFISSÃO ocorre quando o réu concorda com os fatos de que foi acusado.

Poucos dispositivos do Código de Processo Penal tratam do tema, vamos conhecê-los:

Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

A CONFISSÃO é uma PROVA, no entanto, NÃO TEM O CARÁTER ABSOLUTO. A confissão tem valor relativo, porém, é claro, tem grande valor.

Em outras palavras, mesmo diante de uma confissão, o juiz deve deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

Vamos avançar com o próximo artigo do CPP:

Art. 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.

CUIDADO: esse artigo não foi todo recepcionado.

A primeira parte está perfeita, o silêncio do acusado não importará confissão, logo, não há confissão ficta.

Por outro lado, a segunda parte não foi recepcionada pela Constituição Federal do 1988, de modo que o silêncio NÃO poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.

Vamos seguir.

Art. 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no art. 195.

Há possibilidade do acusado confessar fora do interrogatório (confissão extrajudicial).

Nesses casos, deverá ser formalizada também no processo judicial (tomada por termo nos autos).

Ressalta-se que se não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo.

Por fim, vamos ao último dispositivo do CPP:

Art. 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.

Esse artigo apresenta algumas **CARACTERÍSTICAS DA CONFISSÃO:**

DIVISÍVEL – pode ser considerada apenas em parte pelo juiz. O acusado pode confessar que provocou lesões corporais em alguém, relatando ainda estar em estado de necessidade. No caso, diante do confronto de provas, o juiz poderá muito bem considerar confessada a lesão corporal, e desconsiderar o estado de necessidade.

RETRATÁVEL – pode ser “desfeita” pela parte. Em outras palavras, mesmo depois de confessado, o acusado pode se retratar dizendo que não cometeu os fatos. Há muitos interesses e pressões em um processo penal, é perfeitamente possível uma confissão falsa ou uma retratação falsa. Importante observar que a retratação não faz “sumir” dos autos a confissão. Caberá ao juiz analisar o conjunto probatório mediante seu livre convencimento.

Sobre confissão era isso.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas.

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.

Resumo

CONFISSÃO TEM CARÁTER RELATIVO:

Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

SILÊNCIO DO ACUSADO:

- **não** importará confissão, logo, não há confissão ficta.
- **não** poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.

CARACTERÍSTICAS DA CONFISSÃO:

Art. 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.

DIVISÍVEL – pode ser considerada apenas em parte pelo juiz. O acusado pode confessar que provocou lesões corporais em alguém, relatando ainda estar em estado de necessidade. No caso, diante do confronto de provas, o juiz poderá muito bem considerar confessada a lesão corporal, e desconsiderar o estado de necessidade.

RETRATÁVEL – pode ser “desfeita” pela parte. Em outras palavras, mesmo depois de confessado, o acusado pode se retratar dizendo que não cometeu os fatos. Há muitos interesses e pressões em um processo penal, é perfeitamente possível uma confissão falsa ou uma retratação falsa. Importante observar que a retratação não faz “sumir” dos autos a confissão. Caberá ao juiz analisar o conjunto probatório mediante seu livre convencimento.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
